مراد الإمام النووي بمصطلح (المختار) في كتابه " روضة الطالبيين وعمدة المفتيين

جمعه ورتّبه:

عبدالغني علي آدم العيني الصومالي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين

أمّا بعد:

فمن الضروري لدى جميع أهل العلم ، وطلبته ، أنّ الإمام النووي ، جليل القدر ، رفيع المنصب ، متفنن من الطراز الأوّل ، فهو محدث جهبذ ، وفقيه محقق ، ولغوي بارع ، وإمام في الزهد والعبادة ، اجتمع له من العلوم والمعارف ما تفرق في غيره من أقرانه .

ومع ذاك التفنن العجيب ، والجمع المبهر ، والإمامة في كثير من علوم الوحيين ، ووسائل فهم الأصلين :

كان إماما في المذهب الشّافعي ، محققا له ، موجّها للأقوال ، ومرجحاً بينها ، ومخرّجا عليها وعلى أدلتها ، وأصولها ، ومفرّعا لأصول الإمام ووجوه الأصحاب ، مستدركا على من تقدمه من أصحاب الوجوه ، وأرباب الإجتهاد في المذهب .

فهو منقّح المذهب بلامنازع ، لاسيما في القرون المتأخرة ، مؤلفاته النافعة هي المرجع لدى من تأخر عنه ، مصبابيح السّالكين ، ومنارات الراغبين المهتمين ، ما بين الطالبين والمفتيين ، تشبع أصحاب البدايات ، وتكفي أولي التحقيقات ، وتقرّب أحكام النوازل لأصحاب الإجتهادات.

ومن أهم تلك المصنفات النافعات ، اختصاره للكتاب الكبير – **فتح العزيز شرح الوجيز** – **الشرح الكبير** .

للإمام البصير، الحافظ الناقد إمام الملّة وفقيه زمانه ، **الرافعي**، الذي رفع الله شأنه بين أهل الإسلام ، رحمة الله على الجميع .

سمّاه بـــــــــ: **روضة الطّالبيين وعمدة المفتيين**

سلك فيه طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح ، وحذف معظم الأدلة وأشار الخفيات منها ، واستوعب جميع فقه الكتاب المختصر منه ، حتى الوجوه الغريبة ، بل والمنكرات ، واقتصر على الأحكام دون مؤاخذة اللفظيات ، وضمّ إليه في أكثر المواطن تفريعات وتتمات ، وزيادات ،

واستدرك على الإمام الرافعي في مواضع عدة ، والتزم ترتيب الأصل إلا في مواضع يسيرة ، لغرض صالح، ومقصد حسن .([1])

وذكر في مقدمته منبّها لمكانة الكتاب : ..... وأرجو- إن تم هذا الكتاب – أنّ من حصّله أحاط بالمذهب وحصل له أكمل الوثوق به ، وأدرك حكم مايحتاج إليه من المسائل الواقعات ! ([2])

حدد المصطلحات الفقهية في المذهب ، بكل دقّة وتحقيق لم يسبق إليه ، فذكر مراده من المصطلحاف في مقدمة بعض كتبه ، كالروضة ، والمنهاج ، والمجموع ، والتحقيق ، وتوسع في الأخير ببسط المقدمة ووفّر شرحها أكثر من سابقيها .

إلا أنّ كثيرا ممن تأخر عنه استشكل عليه مرادُ الإمام من مصطلح (المختار)

ومامقصده منه فأحببت أن أشير في هذه السطور القليلة شيئا مما قيل حول هذا المصطلح ، وخاصة في الروضة ، فإنّني تعرضت لهذا الاستشكال عنماكنت أطالع بعض أجزاء هذا الكتاب المبارك ([3])

فأقول وأستعين الله العلي العظيم :

ذهب كثير من أعلام الشّافعية أنّ مصطلح الإمام النووي (المختار) في روضة الطالبيين بمعنى الأصحّ في المذهب لابمعناه المعروف المصطلح عليه ، كذا قرره السّقاف في مختصر الفوائد المكيّة ([4]).

وعليه جرى الأهدل في سلم المتعلم المحتاج([5]) ، واستثنى من ذالك : اختياره في عدم كراهية الماء المشمّس في الروضة ، فهو وجه ضعيف في المذهب .

ويرى الإمام الأسنوي ، أنّ المختار في الروضة ليس هو مقابل الأكثرين ، بل بمعنى الصحيح والراجح ونحو ذالك كما في " المهمات " ([6])

ويقول الكردي في الفوائد المدنية : محلّ ما ذكر في التعبير بالمختار في غير "الروضة" أمّاهي فقد رأيت في كلام بعضهم ، أنّه حيث عبّر فيها بالمختار ولم ينبّه على أنّه مختار من حيث الدليل، يكون مراده أنّه مختار من حيث المذهب ، فهو بمعنى المعتمد من حيث المذهب ، فتنبّه له .

1- مقتبس من كلام الإمام النووي في مقدمة الروضة ، في صدد الكلام عن منهجه في اختصار الكتاب راجع الروضة ، 1، 113، 114

2 - المصد السّابق 1- 113

3- كان سبب كتابة هذه الورقات أنني كنت أطالع بعض أجزاء الروضة ، قبل مدة من الزمن ، فأشكل عليّ هذا المصطلح لأنّ الإمام لم يبيّن مراده منه في المقدمة بيان غيره من المصطلحات ، مثل الأظهر ، والأصح ، والصحيح ، فلما بحثت ما قيل عنه كتبته في دفتر ، ومضى الزمن حتى أتاحت لي الفرصة نشره في هذه الورقة ، رجاء النفع لأحد الطلبة الصغار أمثالي ، وإضافة عالم بالمذهب فوائد جديدة في المقام، ومعلومات لم نقف عليها.

4- مختصر الفوائد المكية فيمايحتاجه طلبة الشّافعية ، علوي بن أحمد السّقاف ، صـــ94

5- سلّم المتعلم المحتاج إلي معرفة رموز المنهاج ، أحمد ميقري شميلة الأهدل ، النسخة المطبوع مع نجم الوهّاج للدميري .

6- المهمات في شرح الروضة والرافعي ، جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي ، جـــ 6صـــ 235

ويؤيد ذالك أنّ النووي لم يذكر في مقدمة "الروضة" حكم التعبير (بالمختار) كعادته في تعريف المصطلحات التي يستعملها في الترجيحات .

وقال الأسنوي أيضا كما في باب الوقف من "المهمات شرح الروضة والرافعي " في الكلام على اشتراط القبول من الموقوف عليه : إنّ المختار في "الروضة " بمعنى الصحيح والراجح ونحو ذالك وقد قرر مثل هذا المعنى الوليّ أبوزعة العراقي : في "مختصرالمهمات "

ويشهد له أنّ النووي في " شرح المهذب " ([7]) قد يعبر بالصحيح فيما عبّر عنه في "الروضة " بالمختار كقوله في الجنائز منه: إنّ الصحيح أنّ القيراط الثاني لابحصل إلا بعد الفراغ من الدفن .

مع تعبيره في "زيادة الروضة " بالمختار الروضة ([8])

ونقلا في الطلاق عن فتاوى القفال : أنّه لوقال لامرأته : يابنيتي ، وقعت الفرقة بينهما " زاد في الروضة " المختار في هذه أنّه لا تقع به فرقة إذا لم تكن نيّة " وعبّرالناشري([9]) في "إيضاحه " بالصحيح بدل المختار في الروضة والله أعلم . ([10])

إلا أنّ الأستاذ الدكتور : علي جمعة مفتي الديار المصريّة :

7- المجموع للنووي جـــ 5صـــ 238
يقول الإمام النووي في شرح المهذّب : وذكر السرخسي في الأمالي فيما يحصل به القيراط الثاني ، ثلاثة أوجه ، (أحدها) قال وهو أضعفها إذا وضع في اللحد (والثاني) إذا نصب عليه اللبن قاله القفال (والثالث) إذا فرغ من الدفن ، قلت – أي النووي- والصحيح أنّه لايحصل إلا بالفراغ من الدفن لرواية البخاري ومسلم ، في هذا الحديث .
8- أنظر الروضة جـــ1-صـــ 654
9- الناشري هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر أبوعبدالله الناشري اليمني الشافعي المتوفى ، كتابه : إيضاح الفتاوى في النكت المتعلقة بالحاوي .
تنبيهان مهمّان:
أحدهما: كتاب الحاوي الذي شرحه الناشري بالإيضاح هو: "الحاوي الصغير في الفروع" من تصنيف الإمام العلّم عبدالغفار بن عبدالكريم القزويني المتوفى سنة 665 الهجرية اختصر فيه كتاب العزيز شرح الوجيز للرافعي ، ويقال إنّه صنّفه لابنه محمد جلال الدين ، فحفظه وقرأ على أبيه المصنف .
التنبيه الثاني:
الناشريون كثر ، وبين اثنين منهم شبه قوي :
فكلاهما ناشري، ويمني ، وشافعي ، ولكل منهما كتاب باسم الإيضاح ، مشهور بهذا الاسم !
وللتفريق بينهما : أحدهما فقيهي وهو صاحبنا في هنا والآخر مقرئ !
صاحبنا في هنا اسمه محمد ، وشبيهه عثمان !
صاحبنا كتابه الإيضاح في الفقه
وإيضاح شبيهه في القراءات (الإيضاح في شرح الدرة) مطبوع وهو تلميذ ابن الجزري .
الفقيه مات 665 الهجرية
والمقرئ مات 848 الهجرية وله ترجمة وافية في الضوء اللامع للحافظ السّخاوي ، وهو عثمان بن عمر بن أبي بكر الناشري ، عفيف الدين الشّافعي صاحب الإيضاح في شرح درة ابن الجزري شيخه.
10- الفوائد المدنية ، فيمن يفتى بقوله من الأئمة الشّافعية ، محمد بن سليمان الكردي الشّافعي ، صـــ 79- 80 مع تصرفات يسيرة .

يخالف هذه التوجيهات لمراد النوي بالمختار حيث يرى أنّ مصطلح المختار عند النووي على وتيرة واحد ، ونسق متماسك ، في جميع مؤلفاته ، فعلّق على قول السّقاف المتقدم ، نقلا عن العليجي([11]) في "المدخل إلي دراسة المذاهب الفقهية" ([12]) وقال وفيه تظر ، ولم ينصّ الإمام النووي في مقدمة الروضة على مراده بالمختار، والذي يظهر من صنيعه أنّ المختار يكون من حيث الدليل عنده ، وإن خالف المذهب ، مثاله:

قوله في المزارعة والمخابرة : الروضة([13]) "والمختار جواز المزارعة والمخابرة ، وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط أحدهما زرع قطعة معيّنة ، والآخر أخرى ، والمعروف في المذهب إبطالهما "

فجعل المختار في مقابل المذهب ، والذي يظهر أيضا أنّ المختار والراجح والصواب ، بمعنى واحد عنده ، وأنّه قد تكون في مقابل الأصحّ ، فقد عبّر بها جميعا في مسألة واحدة ، وجعلها في مقابل الأصح .

فقال في مسألة الماء المشمّس من الروضة : والمشمّس في الحياض والبرك غيرمكروه بالاتفاق وفي الأواني مكروه على الأصح بشرط أن يكون في البلاد الحارّة ، والأواني المنطبعة .....قلت الراجح من حيث الدليل أنّه لايكره مطلقا .

وقال في المسألة ذاتها: في المجموع شرح المهذب :

الصواب الجزم أنّه لاكراهة فيه ، وهذا الوجه الذي حكاه المصنف ، وضعّفه ، وليس بضعيف بل هو الصّواب الموافق الدليل، ....والجمهور (يعني أصحاب المذاهب الأخرى)أنّه لاكراهة كماهو المختار .

فظهر أنّ الثلاثة بمعنى واحد عنده ، وأنّ مقابل المختار هنا هو الأصح من حيث المذهب ، أما المختار ، والصواب ، والراجح فهو من الدليل .

هذا ما أردت جمعه في هذه الورقة ، والله أعلم، وصلى الله وسلم، وبارك على نبيه، وآله وصحبه أجمعين .

صبيحة الخميس 13\ من شهر الله المحرم \ 1441

11- العلاّمة العليجي ، محمد بن إبراهيم العليجي القلهاني ، صاحب الرسالة الماتعة ، تذكرة الإخوان في بيان مصطلحات تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي .

12 - المدخل إلي دراسة المذاهب الفقهية، علي جمعة محمد عبدالوهّاب صـــ 56

13 - الروضة ، جـــ 5-169- 168